



PUTUSAN

Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAJRIANTO**
Pangkat/NRP : Prada, 31201279270400
Jabatan : Ta Denzipur 11/MA
Kesatuan : Denzipur 11/MA
Tempat, tanggal lahir : Usuku, 4 April 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Bujang Denzipur 11/MA Mearuke

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/61/I/2023 tanggal 20 Januari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/II/2023 tanggal 27 Januari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/122-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 2 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAPTERA/122-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 2 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/122-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 3 Maret 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/II/2023 tanggal 27 Januari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023



2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saks idibawah sumpah yang dibacakan disidang dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Peleton 2 Ki Zipur Denzipur 11/MA Merauke dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu Sejak tanggal sepuluh bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal sembilan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Denzipur 11/MA Merauke Kab. Merauke atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militeril-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Hajrianto masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2021 melalui pendidikan secata PKI Ifar Gunung Rindam XVI/Cen, setelah lulus dilantik

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dodiklatpur di Rindam XVIWCen, kemudian ditempatkan di Denzipur 11/MA dengan jabatan terakhir Ta Angru 1/3 Ton 2 Ki Zipur Denzipur 1/MA dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berpangkat Prada NRP 31201279270400.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 07.00 Wit Serda Wilhelmus Silvano Lefteuw (Saksi-1), Serka Otfianus Penu (Saksi-2), Serda Cepi Cahyani Johan (Saksi-3) dan termasuk Terdakwa serta seluruh anggota Denzipur 11/MA melaksanakan apel Detasemen, kemudian Saksi-2 melakukan pengecekan absensi Kompi Zipur Denzipur 11/MA termasuk Terdakwa di lapangan volly Denzipur 11/MA.

c. Bahwa pada sekira pukul 20.45 Wit para saksi bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan termasuk Terdakwa melaksanakan apel malam di lapangan volly Denzipur 11/MA, setelah melaksanakan apel malam Saksi-1 bersama personil bujangan Denzipur 11/MA kembali ke Barak Denzipur 11/MA dan Saksi-1 melihat Terdakwa masih mengikuti apel malam.

d. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-3 bersama personel Denzipur 11/MA yang bujangan melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Danton II Kizipur Denzipur 11/MA (Letda Czi Rizki), saat pengecekan absen yang dilakukan oleh Danru masing-masing Kompi Zipur, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Danton II Kizipur Denzipur 11/MA (Letda Czi Rizki) memerintahkan Saksi-3 bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Masjid An-nas Denzipur 11/MA, asrama Denzipur 11/MA, barak bujangan Denzipur 11/MA dan lapangan tembak Denzipur 11/MA namun Terdakwa tidak diketemukan. selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Letda Czi Rizki (Danton II Ki Zipur Denzipur 11/MA) lalu Saksi-3 bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan kembali ke barak untuk istirahat.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-1 kalau Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan Denzipur 11/MA pada tanggal 10 April 2022 kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danton 1 Denzipur 11/MA a.n. Letda Czi Fadel Ramizi lalu Danton melaporkan kepada Danki Czi Arif Gradyanto dan Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa melalui via telephone namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif.

f. Bahwa kemudian dari Kesatuan tetap melakukan pencarian keberadaan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam XVI/Cenderawasih untuk di proses hukum sesuai surat Dandenzipur 11/MA nomor R/344/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau oleh atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Pomdam XVIWCenderawasih pada tanggal 9 Desember 2022 atau selama kurang lebih 244 (dua

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat) hari berturut-turut atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa jin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-57/A-48/XII/2022/XVII/3 tanggal 6 Desember 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak 10 April 2022 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat oleh penyidik Denpom XVII/3 yang menyatakan Terdakwa belum kembali.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/742/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1064/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1075/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Denzipur 11/MA telah memberikan jawaban yaitu surat Dan Denzipur 11/MA Nomor : B/6/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Jawaban panggilan ke-1, Surat Dan Denzipur 11/MA Nomor : B/20/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang Jawaban panggilan ke-2, Surat Dan Denzipur 11/MA Nomor : B/23/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 tentang Jawaban panggilan ke-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa Hajrianto, Prada NRP 31201279270400 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: WILHELMUS SILOVANO LEFTEUW
Pangkat/NRP	: Serda/21200242580100
Jabatan	: Danru 3 Ton 2
Kesatuan	: Denzipur 11/MA
Tempat, tanggal lahir	: Merauke, 10 Januari 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Denzipur 11/MA Tanah Miring Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2021 di Denzipur 11/MA dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 07.00 VWit seluruh anggota Denzipur 11/MA melaksanakan apel Detasemen termasuk Tersangka, setelah melaksanakan apel gabungan Saksi dan seluruh anggota Denzipur 11/MA termasuk Tersangka melaksanakan korve di sekitar halaman Denipur 11/MA, kemudian setelah selesai melaksanakan korve di sekitar halaman Denzipur 11/MA, Saksi dan seluruh anggota Denzipur 11/MA kembali ke barak Tendeand Termasuk Tersangka sedangkan anggota yang lainnya kembali ke rumah Masing-masing, lalu Saksi melaksanakan pembersihan di barak Tendeand dan Saksi masih melihat Tersangka berada didalam barak Tendeand karena Saksi dan Tersangka tinggal di barak yang sama.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit Saksi dan seluruh anggota Denzipur 11/MA yang berstatus bujangan termasuk Tersangka melaksanakan apel Oraum di lapangan Volly untuk melaksanakan olahraga, dan saat itu Saksi melihat Tersangka masih mengikuti apel oraum, setelah melaksanakan olahraga Saksi pergi mengikuti apel malam.
4. Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 06.00 Wit Saksi pergi menuju Kota Merauke untuk melaksanakan ibadah di gereja Katholik St, Maria Fatima kelapa lima kab. Merauke, setelah selesai ibadah Saksi kembali ke rumah yang berempat di Angkasa Kelapa Lima Kab. Merauke;
5. Bahwa kemudian sekira pukul 12 00 Wit Saksi dihubungi oleh Praka Tribasori melalui via telepone kalau Terangka sudah tidak ada di Denzipur 11/MA, kemudian Saksi pergi menuju Denzipur 11/MA dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan setelah Saksi tiba di Denzipur 11/MA Saksi mencari Tersangka di sekitar Denzipur 11/MA namun Saksi tidak dapat menemukan keberadaan Tersangka.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang lainnya.
7. Bahwa Saksi dan Pasi Intel Denzipur 11/MA a.n. Lettu Czi Sage pernah melakukan pencarian dan menghubungi melalui handphone Tersangka namun handphone Tersangka tidak dapat dihubungi dan Tersangka tidak ditemukan.

Saksi-2

Nama lengkap : **OTFIANUS PENU**
Pangkat/NRP : Serka/21080787481186
Jabatan : Bamin Kompi Zipur
Kesatuan : Denzipur 11/MA
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 17 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 11/MA Tanah Miring Merauke

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Juni 2021 di Denzipur 11/MA dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 07.00 Wit pada saat Saksi akan melaksanakan apel pagi Saksi mengecek absen Kompi Zipur, Saksi melihat Tersangka hadir dan melaksanakan apel pagi di Denzipur 11/MA, lalu dilanjutkan dengan korve di Masjid An-nas di Denzipur 11/MA, saat itu Tersangka sedang dalam pembinaan dari Kompi karena sering keluar dari Satuan tanpa seijin dari Satuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Saksi mengetahui dari Serda Wilhelmus Silvano Lefteuw (Saksi-1) kalau Tersangka telah pergi meninggalkan Satuan Denzipur 11/MA pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danton a.n. Letda Czi Fadel Ramizi lalu Danton melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Czi Arif Gradyanto dan Saksi mencoba menghubungi Tersangka melalui via telephone namun nomor handphone Tersangka tidak aktif.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang lainnya.
5. Bahwa Saksi dan Pasi Intel Denzipu 11/MA a.n. Lettu Czi Sage pernah melakukan pencarian dan menghubungi melalui handphone Tersangka namun Tersangka tidak dapat dihubungi dan Tersangka tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan Denzipur 11/MA tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang lainnya tmt. 10 April 2022 sampai dengan sekarang Tersangka tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telephone ataupun surat.
7. Bahwa Saat Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya Tersangka tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman serta baik Tersangka maupun Kesatuan Denzipur 11/MA Merauke tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

Saksi-3

Nama lengkap	: CEPI CAHYANI JOHAN
Pangkat/NRP	: Serda/21180218780399
Jabatan	: Danru 1 Ton 1 Kizipur
Kesatuan	: Denzipur 11/MA
Tempat, tanggal lahir	: Tasikmalaya, 07 Maret 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Denzipur 11/MA Tanah Miring Merauke

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Juni 2021 di Denzipur 11/MA dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 07.00 Wit Saksi bersama seluruh anggota Denzipur 11/MA yang bujangan melaksanakan apel pagi di lapangan volley Denzipur 11/MA termasuk Tersangka, kemudian dilanjutkan pembagian sektor kove dan Saksi mendapat sektor korve di depan asrama Denzipur 11/MA sedangkan Tersangka mendapat sektor korve di masjid An-nas Denzipur 11/MA dikarenakan Tersangka sedang dalam pembinaan rohani.
3. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wit saksi bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan termasuk Tersangka melaksanakan apel malam di lapangan volly Denzipur 11/MA setelah melaksanakan apel malam Saksi bersama personil bujangan Denzipur 11/MA kembali ke Barak Denzipur 11/MA dan Saksi melihat Tersangka pergi ke Masjid An-nas untuk istirahat.
4. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 08.00 Wit Saksi berama personel Denzipur 11/MA yang bujangan melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Danton II Kizipur Denzipur 11/MA (Letda Czi Rizki), saat pelaksanaan absen yang dilakukan oleh Danru masing-masing Kompi Zipur Tersangka tidak hadir dalam apel tersebut, kemudian Danton II Kizipur Denzipur 11/MA (Letda Czi Rizki) memerintahkan Saksi bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan melakukan pencarian terhadap Tersangka di sekitar Masjid An-nas Denzipur 11/MA, asrama Denzipur 11/MA, barak bujangan Denzipur 11/MA dan lapangan tembak Denzipur 11/MA namun Tersangka tidak diketemukan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Letda Czi Rizki (Danton II Ki Zipur Denzipur 11/MA) lalu Saksi bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan kembali ke barak untuk istirahat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang lainnya.
6. Bahwa selama Tersangka pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin atasan yang berwenang Tersangka tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telephone ataupun surat;
7. Bahwa dari Kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan kepada Danpomdam XVIWCen sebanyak 3 (tiga) kali namun sampai dengan sekarang Tersangka belum dapat diketemukan.
8. Bahwa selama Tersangka perai meninggalkan Kesatuan Denzipur 11/MA tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang lainnya tmt, 10 April 2022 sampai dengan sekarang Tersangka tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telephone ataupun surat.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saat Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya Tersangka tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman serta baik Tersangka maupun Kesatuan Denzipur 11/MA Merauke tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Denpom XVII/3 Nomor : BP-56/A-46/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denzipur 11/MA sejak 10 April 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 9 Desember 2022 yang dibuat oleh penyidik Denpom XVII/3 yang menyatakan Terdakwa belum kembali.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Peleton 2 Ki Zipur Denzipur 11/MA Merauke dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atas nama Terdakwa.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang , Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Hajrianto masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2021 melalui pendidikan secata PKI Ifar Gunung Rindam XVII/Cen, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dodiklatpur di Rindam XVIWCen, kemudian ditempatkan di Denzipur 11/MA dengan jabatan terakhir Ta Angru 1/3 Ton 2 Ki Zipur Denzipur 11/MA dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berpangkat Prada NRP 31201279270400.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Paptera Nomor : Kep/61/I/2023 tanggal 20 Januari 2023.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 07.00 Wit Serda Wilhelmus Silvano Lefteuw (Saksi-1), Serka Otfianus Penu (Saksi-2), Serda Cepi Cahyani Johan (Saksi-3) dan termasuk Terdakwa serta seluruh anggota Denzipur 11/MA melaksanakan apel Detasemen, kemudian Saksi-2 melakukan pengecekan absensi Kompi Zipur Denzipur 11/MA termasuk Terdakwa di lapangan volly Denzipur 11/MA.
4. Bahwa benar pada sekira pukul 20.45 Wit para saksi bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan termasuk Terdakwa melaksanakan apel malam di lapangan volly Denzipur 11/MA, setelah melaksanakan apel malam Saksi-1 bersama personil bujangan Denzipur 11/MA kembali ke Barak Denzipur 11/MA dan Saksi-1 melihat Terdakwa masih mengikuti apel malam.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-3 bersama personel Denzipur 11/MA yang bujangan melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Danton II Kizipur Denzipur 11/MA (Letda Czi Rizki), saat pengecekan absen yang dilakukan oleh Danru masing-masing Kompi Zipur, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar selanjutnya Danton II Kizipur Denzipur 11/MA (Letda Czi Rizki) memerintahkan Saksi-3 bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Masjid An-nas Denzipur 11/MA, asrama Denzipur 11/MA, barak bujangan Denzipur 11/MA dan lapangan tembak Denzipur 11/MA namun Terdakwa tidak diketemukan. selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Letda Czi Rizki (Danton II Ki Zipur Denzipur 11/MA) lalu Saksi-3 bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan kembali ke barak untuk istirahat.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-1 kalau Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan Denzipur 11/MA pada tanggal 10 April 2022 kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danton 1 Denzipur 11/MA a.n. Letda Czi Fadel Ramizi lalu Danton melaporkan kepada Danki Czi Arif Gradyanto dan Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa melalui via telephone namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif.
8. Bahwa benar kemudian dari Kesatuan tetap melakukan pencarian keberadaan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam XVI/Cenderawasih untuk di proses hukum sesuai surat Dandenzipur 11/MA nomor R/344/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau oleh atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Pomdam XVIWCenderawasih pada tanggal 9 Desember 2022 atau selama kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hari berturut-turut atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa jin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

11. Bahwa benar dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang Undang No 31 Tahun 1997).

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "**Militer**".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Hajrianto masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2021 melalui pendidikan secata PKI Ifar Gunung Rindam XVII/Cen, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dodiklatpur di Rindam XVIWCen, kemudian ditempatkan di Denzipur 11/MA dengan jabatan terakhir Ta Angru 1/3 Ton 2 Ki Zipur Denzipur 1/MA dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berpangkat Prada NRP 31201279270400.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/61/II/2023 tanggal 20 Januari 2023.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.
5. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31201279270400 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Denzipur 1/MA.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".**

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginyasfi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 07.00 Wit Serda Wilhelmus Silvano Lefteuw (Saksi-1), Serka Otfianus Penu (Saksi-2), Serda Cepi Cahyani Johan (Saksi-3) dan termasuk Terdakwa serta seluruh anggota Denzipur 11/MA melaksanakan apel Detasemen, kemudian Saksi-2 melakukan pengecekan absensi Kompi Zipur Denzipur 11/MA termasuk Terdakwa di lapangan volly Denzipur 11/MA.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 20.45 Wit para saksi bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan termasuk Terdakwa melaksanakan apel malam di lapangan volly Denzipur 11/MA, setelah melaksanakan apel malam Saksi-1 bersama personil bujangan Denzipur 11/MA kembali ke Barak Denzipur 11/MA dan Saksi-1 melihat Terdakwa masih mengikuti apel malam.
3. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 08.00 Wit Saksi-3 bersama personel Denzipur 11/MA yang bujangan melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Danton II Kizipur Denzipur 11/MA (Letda Czi Rizki), saat pengecekan absen yang dilakukan oleh Danru masing-masing Kompi Zipur, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar selanjutnya Danton II Kizipur Denzipur 11/MA (Letda Czi Rizki) memerintahkan Saksi-3 bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Masjid An-nas Denzipur 11/MA, asrama Denzipur 11/MA, barak bujangan Denzipur 11/MA dan lapangan tembak Denzipur 11/MA namun Terdakwa tidak diketemukan. selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Letda Czi Rizki (Danton II Ki Zipur Denzipur 11/MA) lalu Saksi-3 bersama personil Denzipur 11/MA yang bujangan kembali ke barak untuk istirahat.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-1 kalau Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan Denzipur 11/MA pada tanggal 10 April 2022 kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danton 1 Denzipur 11/MA a.n. Letda Czi Fadel Ramizi lalu Danton melaporkan kepada Danki Czi Arif Gradyanto dan Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa melalui via telephone namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif.

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian dari Kesatuan tetap melakukan pencarian keberadaan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam XVI/Cenderawasih untuk di proses hukum sesuai surat Dandenzipur 11/MA nomor R/344/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau oleh atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Pomdam XVIWCenderawasih pada tanggal 9 Desember 2022 atau selama kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hari berturut-turut atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **“Dalam waktu damai”**

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau oleh atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Pomdam XVIWCenderawasih pada tanggal 9 Desember 2022 atau selama kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hari berturut-turut atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau oleh atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Pomdam XVIWCenderawasih pada tanggal 9 Desember 2022 atau selama kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hari berturut-turut atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama selama lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil

Menimbang, Bahwa tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, karena sampai saat ini Terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk kembali ke kesatuan.

Menimbang, Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Peleton 2 Ki Zipur Denzipur 11/MA Merauke dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atas nama Terdakwa.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hajrianto, Prada NRP. 31201279270400 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar Absensi Peleton 2 Ki Zipur Denzipur 11/MA Merauke dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua serta Hengki Afardi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040016470180 dan Awang Setyadi Bawana, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17305 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1198002246072, Panitera Pengganti Ali Yusuf, S.H. Lettu Chk NRP 21980253770977 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Hengki Afardi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040016470180

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (H) NRP 14131/P

Ttd

Awang Setyadi Bawana, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17305/P

Panitera Pengganti

Ttd

Ali Yusuf, S.H.
Lettu Chk NRP 21980253770977

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)